

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CURITIBA/PR

JOÃO PEDRO MARTINS, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF sob nº 456.789.123-00, residente e domiciliado na Rua das Araucárias, nº 88, apto. 61, Curitiba/PR, CEP 80000-000, por seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

em face de **LINHAS AÉREAS NACIONAL S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 34.567.890/0001-21, com sede na Avenida Central, nº 900, São Paulo/SP, CEP 01000-000, pelos fundamentos a seguir expostos.

I. DOS FATOS

O Autor adquiriu passagem aérea da Ré para o trecho Curitiba/PR–Recife/PE, com embarque previsto para 3 de setembro de 2026, às 19h30, e chegada prevista para 4 de setembro de 2026, às 2h10, conforme bilhete e comprovante de compra anexos.

O voo sofreu atraso sucessivo, sem informação clara e suficiente ao passageiro. Após longa espera, o Autor foi reacomodado em voo diverso, chegando ao destino em 4 de setembro de 2026, às 18h45, aproximadamente 16 horas e 35 minutos depois do horário originalmente contratado.

Durante a espera, a Ré não forneceu assistência material adequada. O Autor precisou custear alimentação, hospedagem e transporte, totalizando R\$ 936,75, conforme documentos anexos. Também perdeu reunião empresarial agendada para a manhã de 4 de setembro de 2026, precisando reagendar compromissos profissionais.

O Autor registrou reclamação administrativa sob o protocolo nº 2026-0904-7812 e solicitou o reembolso das despesas, mas não recebeu solução satisfatória.

II. DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

A contratação de transporte aéreo configura relação de consumo. A Ré presta serviço remunerado e o Autor o utiliza como destinatário final. O Código de Defesa do Consumidor disciplina a proteção do passageiro e a responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação do serviço.

O atraso expressivo e a ausência de assistência adequada caracterizam falha na prestação do serviço. Demonstrados o defeito, os danos e o nexo causal, incide a responsabilidade objetiva da transportadora.

Em precedente sobre atraso e cancelamento de voo, o Tribunal de Justiça da Paraíba reconheceu a responsabilidade objetiva da companhia aérea e considerou que circunstâncias relacionadas à manutenção da aeronave integram os riscos da atividade, não afastando automaticamente o dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

2ª CÂMARA CÍVEL

GABINETE DO DES. ALUÍZIO BEZERRA FILHO APELAÇÃO CÍVEL N.º

0821902-13.2022.8.15.0001

ORIGEM: 2ª Vara Cível de Campina Grande.

RELATOR: Desembargador Aluizio Bezerra Filho.

APELANTE: Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

ADVOGADOS: Flavio Igel (OAB/SP n.º 306.018) e Paulo Guilherme de Mendonca Lopes (OAB/SP n.º 98.709-A).

APELADO: ty-person">Felipe Ferreira da Silva.

ADVOGADO: Samir Coelho Marques (OAB/MG n.º 142.643-A). Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME • Apelação cível interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., insurgindo-se contra sentença da 2ª Vara Cível de Campina Grande que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por ty-person">Felipe Ferreira da Silva, condenou a empresa ao pagamento de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora. A apelante alegou que a falha decorreu de evento imprevisível (manutenção emergencial), pleiteando a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO • Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento e o atraso do voo configuram hipótese de responsabilidade civil da companhia aérea, com obrigação de indenizar por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado para a indenização se mostra proporcional e razoável.III. RAZÕES DE DECIDIR • A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar. • O cancelamento e o atraso do voo, sem remanejamento ágil ou informações adequadas, configuram falha na prestação do serviço, apta a gerar dano moral in re ipsa, decorrente do próprio ilícito. • A manutenção emergencial alegada pela companhia aérea não configura excludente de responsabilidade, pois integra os riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida. • O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando os transtornos vivenciados pelo consumidor e o caráter pedagógico da condenação. • O termo inicial dos juros de mora foi corretamente fixado a partir da citação, em virtude da relação contratual entre as partes.IV. DISPOSITIVO E TESE • Recurso desprovido.Tese de julgamento: • A responsabilidade civil das companhias aéreas, em casos de cancelamento e atraso de voo, é objetiva e abrange os danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço. • O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da reparação.Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação 1004409-71.2018.8.26.0066; TJSP, Apelação 1054634-90.2018.8.26.0100; STJ, REsp 1728068/SP. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima identificadas. ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta pela parte, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08219021320228150001, Relator: Gabinete 19 - Des. Aluizio Bezerra Filho, 2ª Câmara Cível)

A Ré assumiu o dever de transportar o Autor no horário contratado e de prestar assistência adequada diante de intercorrências. O descumprimento desses deveres configura inadimplemento contratual e defeito do serviço.

III. DA AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE

A mera alegação genérica de problema operacional, manutenção, condições meteorológicas ou reorganização da malha não demonstra, por si só, a inexistência de falha na prestação do serviço. A Ré deve comprovar a causa concreta do atraso e as providências efetivamente adotadas para reduzir seus efeitos.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à responsabilidade por cancelamento, alteração ou atraso de voo atribuído a caso fortuito ou força maior, o que reforça a necessidade de análise concreta da causa do evento e da conduta da transportadora.

Direito constitucional e do consumidor. Recurso extraordinário. Alteração e atraso em transporte aéreo de passageiros. Responsabilidade civil. Conflito entre o Código brasileiro aeronáutico e o Código de Defesa do Consumidor. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro que condenou empresa de transporte aéreo a indenizar passageiro por danos materiais e morais em razão de alterações e atrasos no itinerário da viagem contratada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. III. Razões de decidir 3. O Supremo, no AI 762.184 e no RE 636.331, assim como no RE 1.520.841, reconheceu a repercussão geral de questões constitucionais relacionadas à interpretação do art. 178 da Constituição, para os fins de determinar a incidência de normas do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia, em vez do Código de Defesa do Consumidor, para disciplinar a responsabilidade civil por danos materiais em transporte internacional. 4. De igual modo, constitui questão constitucional relevante saber se o art. 178 da Constituição assegura a prevalência da ordenação do transporte aéreo do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre as normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. IV. Dispositivo 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. _____ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º; art. 5º, V, XXXII; XXXVI; art. 170, caput e V; art. 178; Lei nº 8.078/1990, art. 14, § 3º; Lei nº 7.565/1986, art. 251-A; art. 256, II, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 762.184, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 23.10.2009; RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 25.05.2017; RE 1.520.841, sob minha relatoria, j. em 04.02.2025. (STF - ARE: 1560244 RJ, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 22/08/2025,

Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 28-08-2025 PUBLIC 29-08-2025)

Mesmo que a Ré comprove circunstância excepcional, a falta de informação adequada e de assistência material constitui falha autônoma, especialmente porque o Autor permaneceu por horas aguardando solução e arcou pessoalmente com despesas necessárias.

IV. DOS DANOS MATERIAIS

O Autor gastou R\$ 936,75 com alimentação, hospedagem e transporte durante o período de atraso. As despesas foram necessárias e decorreram diretamente da falha da Ré.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade da companhia aérea por danos materiais quando o atraso prolongado é acompanhado de assistência insuficiente. Em caso de atraso superior a vinte horas, o Tribunal de Justiça do Paraná considerou indenizáveis os prejuízos decorrentes da falha no transporte e da ausência de suporte adequado.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICAÇÃO DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE VOO. ASSISTÊNCIA DEFICIENTE AO PASSAGEIRO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso de apelação interposto por Gol Linhas Aéreas S.A. contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais de R\$ 1.694,27 (um mil seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos) e por danos morais no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), devido ao atraso de voo que resultou em espera de mais de 20 (vinte) horas, sem adequada assistência ao passageiro. 2. A ré alegou que o atraso foi causado por demora nos processos de embargo e desembarque e condições meteorológicas adversas, alegações que afastariam a responsabilidade da companhia aérea por constituir força maior. 3. Ao final, a ré requereu a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO4. As questões em discussão consistem em saber se a ré é responsável pelo dano causado em virtude do atraso de voo da parte autora, bem como definir se o valor fixado para a indenização por danos morais foi proporcional ao transtorno enfrentado pela autora.III. RAZÕES DE DECIDIR5. A responsabilidade da ré foi caracterizada pelo fortuito interno, relacionado as falhas operacionais e de gestão logística no transporte de passageiros, conforme consolidado pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva ao caso.6. As alegações da ré não foram corroboradas por provas suficientes e imparciais que justificassem o atraso de 21 (vinte e uma) horas.7. O montante de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) de danos morais encontra-se adequado à gravidade do transtorno, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça local em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso conhecido e não provido.9. Tese de julgamento: "Configura dano moral indenizável o atraso de voo superior a 20 horas, agravado pela falta de assistência adequada ao passageiro, que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade do consumidor, sujeitando-o à indenização por danos materiais e morais."Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º e 14Código Civil, art. 944Código de Processo Civil, art. 85, § 11Jurisprudência relevante citada:STJ,

REsp nº 1.796.716/TJPR, 9ª Câmara Cível, 0053765-35.2019.8.16.0021, Rel. Des. Rogerio Ribas, J. 02.05.2023(TJ-PR 00132426820238160173 Umuarama, Relator: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 15/02/2025, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2025)

Assim, a Ré deve ser condenada ao ressarcimento integral de R\$ 936,75, com atualização monetária e juros aplicáveis.

V. DOS DANOS MORAIS

O atraso de aproximadamente 16 horas e 35 minutos, associado à falta de assistência, à permanência prolongada no aeroporto e à perda de reunião empresarial, ultrapassou o mero aborrecimento.

A análise do dano moral deve considerar a duração do atraso, as consequências concretas e o atendimento prestado ao passageiro. Em precedente sobre voo doméstico, reconheceu-se que o atraso prolongado, somado à perda de conexão e à insuficiência de assistência, pode atingir direitos da personalidade e gerar reparação.

DIREITO DO CONSUMIDOR, AERONÁUTICO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 6.000,00, em razão de atraso de voo de aproximadamente 15 horas para chegada ao destino final, decorrente de manutenção não programada da aeronave que ocasionou a perda de conexão, situação agravada por se tratar de passageira idosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica em voos domésticos; (ii) a caracterização da manutenção não programada da aeronave como fortuito interno, apto a gerar o dever de indenizar; (iii) a configuração do dano moral em razão de atraso de voo de aproximadamente 15 horas, especialmente em se tratando de passageira idosa; e (iv) a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em voos domésticos, o conflito normativo entre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) resolve-se com a prevalência do CDC, por ser norma posterior e mais protetiva ao consumidor, que melhor materializa o desígnio constitucional de proteção ao hipossuficiente. 4. A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial de transporte aéreo, não configurando excludente de responsabilidade, uma vez que a responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 5. O atraso de voo, embora não configure dano moral presumido (in re ipsa), gera o dever de indenizar quando as circunstâncias do caso concreto – como a longa duração do atraso (quase 15 horas), a perda de conexão e a condição de vulnerabilidade da passageira (pessoa idosa) – ultrapassam o mero aborrecimento e caracterizam ofensa a direitos da personalidade. 6. O valor da indenização por danos morais de R\$ 6.000,00 mostra-se adequado, razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, estando em consonância com os precedentes da Turma Recursal em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. Em voos domésticos, o conflito normativo entre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) resolve-se com a prevalência do CDC, por ser norma posterior e mais protetiva ao consumidor. 2. A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno,

inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, não afastando a responsabilidade civil objetiva da companhia aérea por falha na prestação do serviço. 3. O atraso de voo, embora não configure dano moral presumido (*in re ipsa*), gera o dever de indenizar quando as circunstâncias do caso concreto, como a longa duração, a perda de conexão e a condição de vulnerabilidade do passageiro, ultrapassam o mero aborrecimento e caracterizam ofensa a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 2º, 3º, 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor; art. 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica; art. 944 do Código Civil; art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.281.090/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2012; STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2016; STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019; STJ, REsp 1.796.716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 25/09/2023; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 11/09/2023. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10191141420268110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 28/07/2026, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/07/2026)

No caso, a falha comprometeu o deslocamento do Autor, impôs despesas inesperadas e causou a perda de compromisso profissional relevante. Requer-se, por isso, a condenação da Ré ao pagamento de R\$ 10.000,00 por danos morais, ou de valor diverso arbitrado por Vossa Excelência.

VI. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

O Autor apresenta os documentos relativos à contratação, ao itinerário e às despesas realizadas. A causa específica do atraso, os registros operacionais e os documentos de assistência permanecem sob domínio da Ré.

Requer-se a inversão do ônus da prova e a determinação para que a Ré apresente o histórico do voo, a justificativa do atraso, as comunicações dirigidas ao passageiro e os comprovantes de assistência eventualmente fornecida.

VII. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

- a) a citação da Ré para apresentar contestação, sob pena dos efeitos processuais cabíveis;
- b) o reconhecimento da relação de consumo e da responsabilidade objetiva da Ré;
- c) a inversão do ônus da prova e a apresentação dos registros operacionais e de assistência relativos ao voo;
- d) a condenação da Ré ao pagamento de R\$ 936,75 por danos materiais;

e) a condenação da Ré ao pagamento de R\$ 10.000,00 por danos morais, ou do valor arbitrado por Vossa Excelência;

f) a condenação da Ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios;

g) a produção de todos os meios de prova admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$ 10.936,75.

Termos em que,

pede deferimento.

Curitiba, 22 de setembro de 2026.

PAULA RENATA SILVEIRA

OAB/PR nº 98.765